# ⚖️ 補充條文全文

作戰圖以外、筆記與擬答中會用到的條文｜來源：全國法規資料庫現行條文

## A 家事事件法：其他常用條文

**家事事件法 第 9 條**

I 家事事件之處理程序，以不公開法庭行之。但有下列各款情形之一者，審判長或法官應許旁聽：

一、經當事人合意，並無妨礙公共秩序或善良風俗之虞。

二、經有法律上利害關係之第三人聲請。

三、法律別有規定。

II 審判長或法官認為適當時，得許就事件無妨礙之人旁聽。

**家事事件法 第 14 條**

I 能獨立以法律行為負義務者，有程序能力。

II 滿七歲以上之未成年人，除法律別有規定外，就有關其身分及人身自由之事件，有程序能力。

III 不能獨立以法律行為負義務，而能證明其有意思能力者，除法律別有規定外，就有關其身分及人身自由之事件，亦有程序能力。

**家事事件法 第 15 條**

I 處理家事事件有下列各款情形之一者，法院得依利害關係人聲請或依職權選任程序監理人：

一、無程序能力人與其法定代理人有利益衝突之虞。

二、無程序能力人之法定代理人不能行使代理權，或行使代理權有困難。

三、為保護有程序能力人之利益認有必要。

II 前條第二項及第三項情形，法院得依職權選任程序監理人。

III 法院依前二項選任程序監理人後，認有必要時，得隨時以裁定撤銷或變更之。

IV 法院為前三項裁定前，應使當事人、法定代理人、被選任人及法院職務上已知之其他利害關係人有陳述意見之機會。但有礙難之情形或恐有害其健康或顯有延滯程序者，不在此限。

**家事事件法 第 29 條**

I 法院得於家事事件程序進行中依職權移付調解；除兩造合意或法律別有規定外，以一次為限。

II 前項情形，原程序停止進行。調解成立或第三十三條、第三十六條之裁定確定者，程序終結；調解不成立或未依第三十三條、第三十六條規定裁定或該裁定失其效力者，程序繼續進行。

**家事事件法 第 31 條**

I 當事人兩造於調解期日到場而調解不成立者，法院得依一造當事人之聲請，按該事件應適用之程序，命即進行裁判程序，並視為自聲請調解時已請求裁判。但他造聲請延展期日者，應許可之。

II 當事人聲請調解而不成立，如聲請人於調解不成立證明書送達後十日之不變期間內請求裁判者，視為自聲請調解時已請求裁判；其於送達前請求裁判者亦同。

III 以裁判之請求視為調解之聲請者，如調解不成立，除當事人聲請延展期日外，法院應按該事件應適用之程序，命即進行裁判程序，並仍自原請求裁判時，發生程序繫屬之效力。

IV 前三項情形，於有第三十三條或第三十六條所定之聲請或裁定者，不適用之。

V 調解程序中，當事人所為之陳述或讓步，於調解不成立後之本案裁判程序，不得採為裁判之基礎。

VI 前項陳述或讓步，係就程序標的、事實、證據或其他事項成立書面協議者，如為得處分之事項，當事人應受其拘束。但經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平者，不在此限。

**家事事件法 第 43 條**

I 依第四十一條第三項規定裁定移送時，繫屬於受移送法院之事件，其全部或一部之裁判，以移送事件之請求是否成立為前提，或與其請求不相容者，受移送法院得依聲請或依職權，在該移送裁定確定前，以裁定停止訴訟程序。

**家事事件法 第 49 條**

I 法院認當事人間之家事訴訟事件，有和諧解決之望或解決事件之意思已甚接近者，得定六個月以下之期間停止訴訟程序或為其他必要之處分。

**家事事件法 第 51 條**

I 家事訴訟事件，除本法別有規定者外，準用民事訴訟法之規定。

**家事事件法 第 54 條**

I 依第三十九條提起確認婚姻無效、婚姻關係存在或不存在之訴者，法院應依職權通知未被列為當事人之其餘結婚人參加訴訟，並適用第四十條之規定。

**家事事件法 第 67 條**

I 就法律所定親子或收養關係有爭執，而有即受確認判決之法律上利益者，得提起確認親子或收養關係存在或不存在之訴。

II 確認親子關係不存在之訴，如法院就原告或被告為生父之事實存在已得心證，而認為得駁回原告之訴者，應闡明當事人得為確認親子關係存在之請求。

III 法院就前項請求為判決前，應通知有法律上利害關係之第三人，並使當事人或該第三人就親子關係存在之事實，有辯論或陳述意見之機會。

IV 依第三十九條規定，由二人以上或對二人以上提起第一項之訴者，法院應合併審理、合併裁判。

**家事事件法 第 72 條**

I 於遺產分割訴訟中，關於繼承權有爭執者，法院應曉諭當事人得於同一訴訟中為請求之追加或提起反請求。

**家事事件法 第 73 條**

I 當事人全體就遺產分割方法達成協議者，除有適用第四十五條之情形外，法院應斟酌其協議為裁判。

II 法院為前項裁判前，應曉諭當事人為辯論或為請求。

**家事事件法 第 94 條**

I 對於第一審就家事非訟事件所為裁定之抗告，由少年及家事法院以合議裁定之。

II 對於前項合議裁定，僅得以其適用法規顯有錯誤為理由，逕向最高法院提起抗告。

III 依第四十一條規定於第二審為追加或反請求者，對於該第二審就家事非訟事件所為裁定之抗告，由其上級法院裁定之。

**家事事件法 第 97 條**

I 家事非訟事件，除法律別有規定外，準用非訟事件法之規定。

**家事事件法 第 104 條**

I 下列親子非訟事件，專屬子女住所或居所地法院管轄；無住所或居所者，得由法院認為適當之所在地法院管轄：

一、關於未成年子女扶養請求、其他權利義務之行使或負擔之酌定、改定、變更或重大事項權利行使酌定事件。

二、關於變更子女姓氏事件。

三、關於停止親權事件。

四、關於未成年子女選任特別代理人事件。

五、關於交付子女事件。

六、關於其他親子非訟事件。

II 未成年子女有數人，其住所或居所不在一法院管轄區域內者，各該住所或居所地之法院俱有管轄權。

III 第一項事件有理由時，程序費用由未成年子女之父母或父母之一方負擔。

**家事事件法 第 110 條**

I 第一百零七條所定事件及其他親子非訟事件程序進行中，父母就該事件得協議之事項達成合意，而其合意符合子女最佳利益時，法院應將合意內容記載於和解筆錄。

II 前項情形，準用第一百零一條、第一百零二條及第一百零八條之規定。

## B 民法

**民法 第 1062 條**

I 從子女出生日回溯第一百八十一日起至第三百零二日止，為受胎期間。

II 能證明受胎回溯在前項第一百八十一日以內或第三百零二日以前者，以其期間為受胎期間。

**民法 第 1063 條**

I 妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。

II 前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。

III 前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。

**民法 第 1164 條**

I 繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限。

## C 民事訴訟法

**民事訴訟法 第 262 條**

I 原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。

II 訴之撤回應以書狀為之。但於期日，得以言詞向法院或受命法官為之。

III 以言詞所為訴之撤回，應記載於筆錄，如他造不在場，應將筆錄送達。

IV 訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，十日內未提出異議者，視為同意撤回。

**民事訴訟法 第 263 條**

I 訴經撤回者，視同未起訴。但反訴不因本訴撤回而失效力。

II 於本案經終局判決後將訴撤回者，不得復提起同一之訴。

**民事訴訟法 第 282-1 條**

I 當事人因妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用者，法院得審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實。

II 前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。

**民事訴訟法 第 440 條**

I 提起上訴，應於第一審判決送達後二十日之不變期間內為之。但宣示或公告後送達前之上訴，亦有效力。

**民事訴訟法 第 507-1 條**

I 有法律上利害關係之第三人，非因可歸責於己之事由而未參加訴訟，致不能提出足以影響判決結果之攻擊或防禦方法者，得以兩造為共同被告對於確定終局判決提起撤銷之訴，請求撤銷對其不利部分之判決。但應循其他法定程序請求救濟者，不在此限。

## D 家庭暴力防治法

**家庭暴力防治法 第 13 條**

I 聲請保護令之程式或要件有欠缺者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，應定期間先命補正。

II 法院得依職權調查證據，必要時得隔別訊問。

III 前項隔別訊問，必要時得依聲請或依職權在法庭外為之，或採有聲音及影像相互傳送之科技設備或其他適當隔離措施。

IV 被害人得於審理時，聲請其親屬或個案輔導之社工人員、心理師陪同被害人在場，並得陳述意見。

V 保護令事件之審理不公開。

VI 法院於審理終結前，得聽取直轄市、縣（市）主管機關或社會福利機構之意見。

VII 保護令事件不得進行調解或和解。

VIII 法院受理保護令之聲請後，應即行審理程序，不得以當事人間有其他案件偵查或訴訟繫屬為由，延緩核發保護令。